

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5027595-83.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: KAIQUE FRIGINI CALIMAN

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo autor. Alerto que, a interposição de recursos protelatórios, são apenados com o disposto nos artigos 80 e 81, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Por se tratar de direito envolvendo partes já assistidas por advogados, a manifestação do Parquet Federal prevista no art. 1019, III do CPC, é desnecessária. Cumpra-se o disposto na parte dispositiva da Decisão constante no evento 3, DESPADEC1, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 22 de novembro de 2024.

5027595-83.2024.4.02.5001

500003431222 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5027595-83.2024.4.02.5001/ES

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5002173-97.2024.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

RECORRENTE: KAIQUE FRIGINI CALIMAN

ADVOGADO(A): MARIANA COSTA (OAB GO050426)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE TUTEL RECURSAL. SEM ELEMENTOS NOVOS QUE LEVEM A UMA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Senhor KAIQUE FRIGINI CALIMAN, doravante denominado Agravante, por intermédio de sua ilustre advogada, interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu pedido liminar no presente Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela à parte autora, que pleiteava, liminarmente, autorização para depositar os valores que entende devido, sob o argumento de que seria imprescindível a instrução probatória. Argumenta, em síntese, que há prova inequívoca, da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável estão devidamente demonstrados pelas alegações e provas carreadas aos autos e requer a reconsideração da decisão ora agravada ou, subsidiariamente, que seja determinada a apresentação do feito em mesa, para a apreciação pela Turma competente.

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE e BANCO DO BRASIL S/A, apresentaram suas respostas de acordo com o evento 20, CONTRAZ1 e evento 23, CONTRAZ1, repecttivamente, pugnando pela manutenção da decisão agravada, como conseqüência lógica do desprovimento do recurso do autor.

2. A decisão proferida no **evento 3, DESPADEC1**, pontuou o seguinte, *in litteris*:

“ (...)

3. Entendo incabível a concessão da liminar pleiteada, haja vista que, no caso, o auor, ora agravante, teve indeferida sua pretensão de sua revisão do contrato do programa de financiamento estudantil FIES pelo BANCO DO BRSIL e FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, cujos atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade, veracidade, autoexecutoriedade, imperatividade e exigibilidade que não podem ser afastadas com o simples confronto de documentos particulares, cujo valor probante é

estabelecido no artigo 408, do CPC, e argumentos apresentados na peça inicial pelo autor. Nesse contexto, não há elementos suficientes para avaliar, *prima facie*, e sem a realização de dilação probatória, o direito alegado.

4. Desse modo, **indefiro a liminar pleiteada**. Como se trata de decisão que mantém o ato impugnado, **julgo prejudicado o recurso**, nos termos do art. 7º, inciso III do Regimento Interno das Turmas Recursais do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Intime-se o agravante. A Secretaria das Turmas Recursais deverá fazer constar dos autos originários esse decisum. Após, dê-se baixa.”

3. Verifico que não há motivos que indiquem a modificação da decisão já proferida, razão pela qual o *decisum* merece ser mantido, rejeitando, *in totum*, os argumentos trazidos pelo Agravante.

4. **Alerto que, a interposição de recursos protelatórios, são apenados com o disposto nos artigos 80 e 81, do CPC.**

VOTO

5. À luz do que foi exposto, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso apresentado pelo autor. **Alerto que, a interposição de recursos protelatórios, são apenados com o disposto nos artigos 80 e 81, do CPC.** Publique-se. Intimem-se as partes. Por se tratar de direito envolvendo partes já assistidas por advogados, a manifestação do *Parquet* Federal prevista no art. 1019, III do CPC, é desnecessária. Cumpra-se o disposto na parte dispositiva da Decisão constante no **evento 3, DESPADEC1**.